

Sarah Lee binti Abdullah
lwn
Asmah binti Abu Noh (R1)
Abdul Halim bin Mohd Ghazaly (R2)
Ahmad Ghazman bin Mohd Ghazaly (R3)
Siti Ghuzaimah binti Mohd Ghazaly (R4)
Abdul Rahim bin Mohd Ghazaly (R5)

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, Kes Permohonan No.: 2401-A0010-452-0005 dan 2401-A0010-0005-0006, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Panel), Pada 2 September 2024M bersamaan 28 Safar 1446H]

Permohonan Lanjut Tempoh Masa Fail dan Serah Rekod Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie

Pemohon : *Tn. Mohd Noor bin Bahari & Pn. Nurul Majidah binti Othman daripada Tetuan Bahari & Bahari*

Responden-Responden : *Dato' Dr. Mohd Zaidi bin Md Zain @ Zakaria & Pn. Ainaa Mughriza binti Zabidi (Tetuan Zaidi Zain & Associates)*

Fakta Kes

[1] Kes ini merupakan suatu permohonan untuk mendapatkan kebenaran melanjutkan tempoh masa bagi memfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan di bawah peruntukan Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[2] Permohonan Lanjut Tempoh yang difailkan oleh pihak Pemohon ini adalah bertujuan untuk mendapatkan kebenaran bagi memfailkan dan

menyerahkan Rekod Rayuan kepada pihak Responden 1,2,3,4 dan 5 disebabkan waktu yang sepatutnya untuk Pemohon memfail dan menyerahkan Rekod Rayuan tersebut telah pun luput.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[3] Dalam membuat pertimbangan terhadap permohonan ini, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 238 Akta 585 berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu –

Seksyen 238 – Memanjangkan Atau Memendekkan Masa.

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subsekyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

Peruntukkan ini memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk membenarkan atau tidak membenarkan permohonan pelanjutan tempoh masa bagi apa-apa perbuatan termasuklah memfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan.

[4] Selain daripada itu, kami juga merujuk kepada kes *Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009*, kes *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)* serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)* berkaitan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 ini iaitu:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[5] Kelewatan yang berlaku dalam permohonan ini adalah selama 7 hari diambil kira dari tarikh akhir Rekod Rayuan perlu difail dan diserahkan iaitu pada 17.1.2024 dan sehingga permohonan Lanjut Tempoh ini difailkan iaitu pada 24.1.2024.

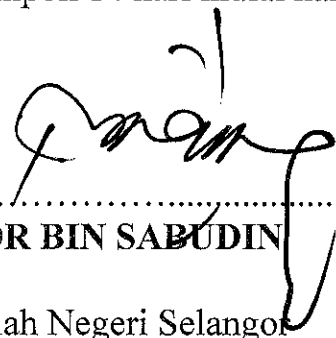
[6] Memandangkan dalam kes ini tiada sebarang bantahan daripada keseluruhan Responden terhadap permohonan yang difailkan Pemohon, maka kami tiada halangan untuk meluluskan permohonan ini.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon serta Hujah Bertulis yang difailkan, MAKA kami dengan sebulat suara membuat keputusan seperti berikut:

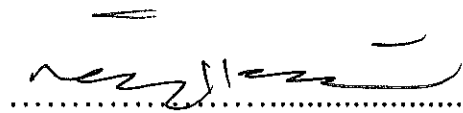
1. Permohonan Lanjut Tempoh Masa bagi memfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan DILULUSKAN.
2. Pemohon dikehendaki memfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan kepada semua Responden dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.

Penghakiman ini diberikan oleh:

1. 
.....
YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui Oleh:

2. 
.....
YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI HAJI AHMAD ZABIDI
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

3. 
.....
YA DATUK HAJI MOHD NADZRI BIN ABDUL RAHMAN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor